



TRIBUNAL DE CUENTAS

Nº 1.392

**INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS
TRAMITADOS COMO DE EMERGENCIA Y DE URGENCIA
POR LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS DEL
GUADALQUIVIR, DEL SEGURA Y DEL JÚCAR, ASÍ COMO DE LA
MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA DURANTE LOS
EJERCICIOS 2008 A 2017**

EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida en los artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y a tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado, en su sesión de 29 de octubre de 2020, el INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS COMO DE EMERGENCIA Y DE URGENCIA POR LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS DEL GUADALQUIVIR, DEL SEGURA Y DEL JÚCAR, ASÍ COMO DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA DURANTE LOS EJERCICIOS 2008 A 2017 y ha acordado su elevación a las Cortes Generales, así como al Gobierno de la Nación, según lo prevenido en el artículo 28 de la Ley de Funcionamiento.

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	7
I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR	7
I.2. ANTECEDENTES Y ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL	7
I.3. MARCO NORMATIVO	8
I.3.1. Normativa aplicable	8
I.3.2. Regulación jurídica y principales modificaciones normativas	10
I.4. OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA FISCALIZACIÓN	17
I.5. RENDICIÓN DE CUENTAS	19
I.6. TRÁMITE DE ALEGACIONES	20
II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN	21
II.1. OBSERVACIONES COMUNES A TODAS LAS CONFEDERACIONES FISCALIZADAS	21
II.1.1. Cumplimiento de la obligación legal de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas e información sobre los contratos remitidos para su fiscalización	21
II.1.2. Contratos con tramitación de emergencia	24
II.1.3. Contratos con tramitación de urgencia	48
II.2. OBSERVACIONES ESPECÍFICAS	62
II.2.1. Confederación Hidrográfica del Júcar	62
II.2.2. Confederación Hidrográfica del Segura	65
II.3. CONSIDERACIONES EN RELACIÓN CON LA OBSERVANCIA DE LA NORMATIVA PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES	66
II.4. CONSIDERACIONES EN RELACIÓN CON LA OBSERVANCIA DE LA NORMATIVA SOBRE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	67
III. CONCLUSIONES	68
III.1. CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA	68
III.2. CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON LA TRAMITACIÓN DE URGENCIA	69
III.3. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA OBSERVANCIA DE LA NORMATIVA PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES	71
III.4. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA OBSERVANCIA DE LA NORMATIVA SOBRE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	71
IV. RECOMENDACIONES	72
ANEXOS	73
ALEGACIONES FORMULADAS	

RELACIÓN DE ABREVIATURAS, SÍMBOLOS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS

AGE	Administración General del Estado
Art.	Artículo
BOE	Boletín Oficial del Estado
CCHH	Confederaciones Hidrográficas
CHG	Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
CHJ	Confederación Hidrográfica del Júcar
CHS	Confederación Hidrográfica del Segura
DG	Dirección General
DGA	Dirección General del Agua
IDAM	Instalación Desaladora de Agua de Mar
IGAE	Intervención General de la Administración del Estado
LCSP	Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
LGP	Ley General Presupuestaria
LRJPAC	Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
MAGRAMA	Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
MCT	Mancomunidad de los Canales del Taibilla
PCAG	Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de Obras del Estado
PCAP	Pliego/s de Cláusulas Administrativas Particulares
RD	Real Decreto
RGLCAP	Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
ROJ	Repositorio Oficial de Jurisprudencia
SG	Subdirección General
TRLA	Texto Refundido de la Ley de Aguas
TRLCAP	Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
TRLCSP	Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

RELACIÓN DE CUADROS

CUADRO Nº 1	RENDICIÓN DE CUENTAS POR CONFEDERACIONES.....	19
CUADRO Nº 2	OPINIÓN DE LAS CUENTAS POR CONFEDERACIONES.....	19
CUADRO Nº 3	CONTRATOS CELEBRADOS CON TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA O DE URGENCIA POR EJERCICIOS Y POR FORMAS DE TRAMITACIÓN.....	22
CUADRO Nº 4	CONTRATOS CELEBRADOS CON TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA O DE URGENCIA POR EJERCICIOS Y POR TIPOS DE CONTRATOS	23
CUADRO Nº 5	CONTRATOS CON TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA O DE URGENCIA CELEBRADOS Y NO COMUNICADOS DE OFICIO POR EJERCICIOS.....	24
CUADRO Nº 6	AMPLIACIONES DE PLAZOS (CONTRATOS DE EMERGENCIA)	34
CUADRO Nº 7	INCREMENTOS DE COSTES (CONTRATOS DE EMERGENCIA)	37
CUADRO Nº 8	EXTINCIÓN (CONTRATOS DE EMERGENCIA)	41
CUADRO Nº 9	CUENTAS DE LIBRAMIENTOS “A JUSTIFICAR (CONTRATOS DE EMERGENCIA)	46
CUADRO Nº 10	DIFERENCIA TEMPORAL ENTRE PROYECTOS Y EXPEDIENTES.....	49
CUADRO Nº 11	VALORACIONES DE PRECIOS (CONTRATOS DE URGENCIA)	54
CUADRO Nº 12	AMPLIACIONES DE PLAZOS (CONTRATOS DE URGENCIA)	55
CUADRO Nº 13	PARALIZACIONES Y SUSPENSIONES (CONTRATOS DE URGENCIA).....	57
CUADRO Nº 14	MODIFICACIONES (CONTRATOS DE URGENCIA).....	59
CUADRO Nº 15	EXTINCIÓN (CONTRATOS DE URGENCIA)	60
CUADRO Nº 16	LICITADORES EXCUIDOS POR APLICACIÓN DEL UMBRAL DE TEMERIDAD	64

